Fall Waltraud – Zusammenfassung

Quellen

- Die Presse – Ermittlungen wegen Sozialbetrugs nach Geschlechtswechsel
- Krone.at – Bericht 1
- Krone.at – Bericht 2
- Krone.at – Bericht 3
- Kurier – Anzeige durch Faika El-Nagashi

Steckbrief

Merkmal	Information
Name (vorher)	Walter P.
Herkunft	Wien
Beruf	Stundenhotelbetreiber
Familie	Verheiratet, zwei Kinder
Politische Haltung	Staatsverweigerer, Nörgler
Vorstrafen	3 Monate Haft wegen gefälschter Silbermünzen
Neuer Name	Waltraud P.
Geschlechtsumwandlung	Keine (nur rechtliche Änderung)

Zeitliche Abfolge (Timeline)

Vor dem Geschlechtswechsel

- Walter betreibt ein Stundenhotel und gilt als staatskritischer „Querulant“.
- Nach einem Haftbefehl entwickelt er die Idee, sein Geschlecht zu ändern, um in ein Frauengefängnis zu kommen.

Behördlicher Ablauf

- Erster Antrag am Magistrat wird **abgewiesen**, da „nicht weiblich genug“.
- Nach Vorlage eines **psychiatrischen Gutachtens** erfolgt innerhalb **einer Woche** die Eintragung als Frau „Waltraud“ im Personenstandsregister.

Nach der Eintragung

- Behörden bieten **Fußfessel** an → **abgelehnt**.
- Waltraud verlangt stattdessen **Haft in einer Mehrbettzelle im Frauengefängnis**.

Folgen und Reaktionen

- **Pensionsversicherungsanstalt (PVA)** sendet Schreiben: → Frühere Pension mit **61 statt 65 Jahren** möglich.
- Waltraud präsentiert dieses Schreiben in einem **Krone**-Interview.

Aktuelle Entwicklungen

- **Faika El-Nagashi** (Ex-Nationalratsabgeordnete, Grüne) bringt Anzeige wegen **Sozialleistungsbetrugs** ein.
- **Bundeskriminalamt** ermittelt.
- **PVA** will den Fall zum **Pensionsstichtag** neu bewerten.
- Das **Justizministerium** betont: Unterbringung im Strafvollzug bleibt **Einzelfallentscheidung**.
- Der Fall löst eine **rechtliche Diskussion** über unklare Kriterien bei der Geschlechtsdefinition aus.

Parallele Fälle

- In Wien läuft ein ähnlicher Fall, bei dem ein früherer Pensionsantritt **abgelehnt** wurde.

Gesetzliche Lage

- In **Österreich** ist ein Geschlechtswechsel **ohne Operation** möglich.
    - Die Anforderungen an Gutachten variieren **regional**.
- In **Deutschland** kann seit **November 2024** das Geschlecht durch **einfache Erklärung** geändert werden.

Pensionsregelung nach Geschlecht

Geschlecht	Regelpensionsalter
Männer	65 Jahre
Frauen	60–65 Jahre (je nach Geburtsjahrgang)

Hinweis:

- Bis Ende **2023** lag das Frauenpensionsalter bei **60 Jahren**.
- Seit **2024** wird es **stufenweise angehoben** – aktuell **61,5 Jahre**, bis **2033** auf **65 Jahre**.
- Maßgeblich ist das **eingetragene Geschlecht im Personenstandsregister** zum Stichtag.

Zukunftspläne von Waltraud

- Möchte mit **Gewichtheben** durchstarten.
- **Spottet über den Staat** und sieht sich als „Beispiel“ für Systemversagen.
- **Befürchtung:** Weitere Männer könnten seinem Beispiel folgen.